

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

(Non-Disclosure Agreement – NDA)

Bu Gizlilik Sözleşmesi ("Sözleşme"), 14 Temmuz 2026 tarihinde aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir.

A Tarafı: Atlas Finansal Teknolojiler A.Ş.

Adres: Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:245 Sarıyer / İstanbul

B Tarafı: Nova Analytics Yazılım ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Adres: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:274 Çankaya / Ankara

A Tarafı ve B Tarafı bundan sonra ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

1. Amaç

Taraflar, yapay zekâ destekli sözleşme analiz platformunun geliştirilmesi kapsamında teknik, ticari ve operasyonel bilgilerin paylaşılacağını kabul ederler. İşbu Sözleşme'nin amacı, bu bilgilerin korunmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

2. Gizli Bilginin Tanımı

"Gizli Bilgi" aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere;

- kaynak kodları,
- yazılım mimarileri,
- müşteri listeleri,
- fiyatlandırma politikaları,
- finansal projeksiyonlar,
- API dokümantasyonları,
- algoritmalar,
- ürün yol haritaları,
- çalışan bilgileri,
- sözlü, yazılı, elektronik veya başka herhangi bir ortamda paylaşılan bilgiler,

anlamına gelir.

Taraflar, kamuya açık hale gelen bilgilerin de gizli bilgi niteliğini koruyacağını kabul eder.

Gizli Bilgi kavramı, yalnızca "GİZLİ" ibaresi taşıyan belgeler için geçerlidir. Bununla birlikte sözlü olarak açıklanan tüm bilgiler de kendiliğinden gizli bilgi kabul edilir.

3. Gizlilik Yükümlülüğü

Bilgiyi alan Taraf:

- Gizli Bilgileri yalnızca proje kapsamında kullanacaktır.
- Gizli Bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
- Kendi gizli bilgilerini korumak için gösterdiği özenin en azından makul bir seviyesini gösterecektir.
- Çalışanlarının, danışmanlarının ve alt yüklenicilerinin işbu Sözleşme hükümlerine uygun hareket etmesini sağlayacaktır.
- Gizli Bilgileri yalnızca "bilmesi gereken kişiler" ile paylaşabilecektir.

4. İstisnalar

Aşağıdaki bilgiler gizli bilgi sayılmaz:

- Açıklama tarihinde kamuya açık olan bilgiler,
- Bilgiyi alan Tarafın önceden hukuka uygun şekilde sahip olduğu bilgiler,
- Yetkili kamu kurumlarının talebi üzerine açıklanması gereken bilgiler,
- Açıklayan Tarafın yazılı izni ile açıklanan bilgiler.

Mahkeme veya düzenleyici kurum talebi halinde bilgi paylaşımı yapılmadan önce açıklayan tarafa en az 30 gün önceden bildirim yapılacaktır. Acil durumlarda ise bildirim yükümlülüğü uygulanmayabilir.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

Taraflar arasında yapılan bilgi paylaşımı, herhangi bir lisans, devir veya ortak mülkiyet hakkı doğurmaz.

B Tarafı tarafından proje kapsamında geliştirilecek tüm yazılımlar, türev çalışmalar, iyileştirmeler ve bunlara ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları münhasıran A Tarafına ait olacaktır.

Bununla birlikte, proje kapsamında geliştirilen genel amaçlı algoritmalar ve bunlardan elde edilen bilgi birikimi B Tarafı tarafından serbestçe kullanılabilir.

6. Veri Koruma

Taraflar, kişisel verilerin işlenmesi sırasında yürürlükte bulunan veri koruma mevzuatına uyacaklarını kabul ederler.

Taraflardan herhangi biri kişisel verilerin ihlal edildiğini öğrenirse, diğer tarafa makul süre içerisinde bildirimde bulunacaktır.

Kişisel veri ihlali halinde bildirim süresi her durumda en geç 72 saattir.

7. Süre

İşbu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer.

Gizlilik yükümlülüğü, Sözleşme'nin sona ermesinden itibaren **5 yıl** boyunca yürürlükte kalacaktır.

Bununla birlikte ticari sır niteliğindeki bilgiler bakımından gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak devam eder.

Taraflar, iş ilişkisinin sona ermesi halinde tüm gizli bilgileri derhal iade edecek veya imha edecektir.

Bilgiyi alan Taraf, yasal saklama yükümlülükleri kapsamında gerekli kayıtları saklayabilir.

8. Rekabet Yasağı

B Tarafı, Sözleşme süresince ve sona ermesinden itibaren 3 yıl boyunca, A Tarafının faaliyet gösterdiği alanlarda doğrudan veya dolaylı şekilde rekabet eden herhangi bir ürün geliştirmeyeceğini kabul eder.

Bu hüküm, B Tarafının Sözleşme tarihinden önce geliştirmiş olduğu ürünler bakımından uygulanmaz.

9. Denetim Hakkı

A Tarafı, yılda en fazla iki kez olmak üzere, makul bir ön bildirimde bulunmak suretiyle B Tarafının İşbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerle uyumunu denetleyebilir.

Denetim sırasında B Tarafının diğer müşterilerine ait ticari sırları korunacaktır.

A Tarafı, gerekli görmesi halinde bağımsız bir üçüncü kişi aracılığıyla da denetim gerçekleştirebilir.

10. Sorumluluk ve Tazminat

İşbu Sözleşme'nin ihlali halinde ihlal eden Taraf, diğer Tarafın doğrudan zararlarını tazmin edecektir.

Taraflar, dolaylı zararlar, kâr kaybı ve itibar kaybından sorumlu olmayacaktır.

Buna rağmen gizlilik ihlalinin kaynaklanan her türlü zarar bakımından sorumluluk sınırsızdır.

Gizlilik ihlali halinde ihlal eden Taraf ayrıca 5.000.000 TL tutarında cezai şart ödemeyi kabul eder.

11. İhtiyati Tedbir

Taraflar, gizlilik ihlalinin telafisi güç zararlara neden olabileceğini kabul eder ve zarar ispatı aranmaksızın ihtiyati tedbir talep edilebileceğini kabul ederler.

12. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir.

İşbu Sözleşme'den doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Taraflar, uyuşmazlık doğması halinde öncelikle arabuluculuk yoluna başvurmayı kabul ederler.

Ancak gizlilik ihlallerine ilişkin uyuşmazlıklarda A Tarafı dilerse herhangi bir ülke mahkemesinde dava açabilir.

13. Muhtelif Hükümler

Taraflardan birinin herhangi bir hakkını kullanmaması, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmez.

İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki gizlilik konusundaki tüm mutabakatı oluşturur.

Taraflar arasındaki önceki sözlü gizlilik anlaşmaları yürürlükten kaldırılmıştır.

Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında elektronik imza kullanılabileceğini kabul eder.

14. Bildirimler

Taraflar arasındaki bildirimler yazılı olarak yapılacaktır.

Elektronik posta ile yapılan bildirimler gönderim tarihinden itibaren 3 iş günü sonra tebliğ edilmiş sayılır.

Acil güvenlik olaylarına ilişkin bildirimler ise gönderildiği anda hüküm doğuracaktır.

İşbu Sözleşme 14 (ondört) maddeden ve 8 sayfadan oluşmakta olup Taraflarca okunarak imzalanmıştır.

Atlas Finansal Teknolojiler A.Ş.

Yetkili İmza:

Nova Analytics Yazılım ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Yetkili İmza: